

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.

DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR – DI
SUPERINTENDENCIA DE OPERAÇÃO - NORTE – IN

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Administração e gerenciamento compartilhado da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, leves e pesados, e equipamentos acoplados, da Embasa, na Superintendência de Operação - Norte, de forma continuada, com implantação e operação por meio de sistema informatizado e integrado junto a rede credenciada.

PREÂMBULO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – Embasa
4ª Avenida, 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 41745-002
Salvador, Bahia, Brasil

Licitante,

Os dados abaixo complementam as informações do Edital, sobretudo as relacionadas à participação de empresas e à fase de habilitação. O disposto a seguir é parte integrante do Edital, como se nele estivesse transcrito. A desobediência às disposições a seguir pode implicar em inabilitação da empresa certamista.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Os atestados apresentados, nos termos do Edital, devem possuir o serviço abaixo, considerando como parcela relevante:

- Administração e gerenciamento compartilhado, com a utilização do sistema informatizado de gerenciamento de frota, de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores e equipamentos acoplados (por exemplo: equipamentos sanitários de esgoto tipo jato, jatinho, vácuo, combinado, roots e equipamentos tipo pipa para água potável, carga seca, guindauto, caçamba, prancha compressor, gerador, trator e retroescavadeira), com **pelo menos 29 (vinte e nove) veículos e equipamentos**.

SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida a subcontratação, total ou parcial, do objeto e de suas parcelas.

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA FORMA DE CONSÓRCIO

Não será permitida a participação de empresas na forma de consórcio, tendo em vista:

- Não se trata de objeto de alta complexidade;
- Há diversas empresas no mercado, que executam o objeto contratual isoladamente;
- Prescinde a necessidade de investimento para iniciar a execução do objeto.

CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO

Para fins de reajustamento, deverá ser adotado o índice INP-C, aplicado na seguinte fórmula:

$$R = \frac{(Li - Lo)}{Lo} \times V$$

Onde:

R = Valor do reajustamento;

li = Número índice de preços do mês de aniversário da proposta;
lo = Número índice de preços do mês da apresentação da proposta;
V = Valor dos serviços realizados, a preços iniciais.

VISTORIA/VISITA TÉCNICA

Não é necessária, bastando apresentar a “Declaração Unificada”.

Sumário

1.	OBJETO	5
2.	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	5
3.	JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO	5
4.	ESCOPO SUMARIZADO.....	7
5.	ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO	7
6.	DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO TÉCNICA.....	9
6.1.	DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA.....	9
6.2.	SERVIÇOS DE REBOQUE/GUINCHO	13
6.3.	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	13
6.4.	DOS ORÇAMENTOS, COTAÇÕES E DO REGISTRO DE PREÇOS	16
6.5.	DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	18
6.6.	OS PRAZOS A SEREM SEGUIDOS PELA CONTRATADA	19
6.7.	DAS TROCAS DE OFICINAS	21
7.	DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO	21
7.1.	SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO	21
7.2.	DAS FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS, NECESSÁRIAS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO	23
7.3.	DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS.....	24
7.4.	DOS APERFEIÇOAMENTOS NECESSÁRIOS	26
7.5.	DEMONSTRAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA.....	26
8.	EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA	27
8.2.	ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA	29
9.	OBRIGAÇÕES	30
9.1.	OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA.....	30
9.2.	DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	33
9.3.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE	35
10.	FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	35
11.	CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO:.....	36
12.	TREINAMENTO DOS GESTORES E FISCAIS	37
13.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO	37
14.	SANÇÕES E PENALIDADES.....	38
15.	CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE.....	40
16.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO	41
17.	DISPOSIÇÕES FINAIS	41

1. OBJETO

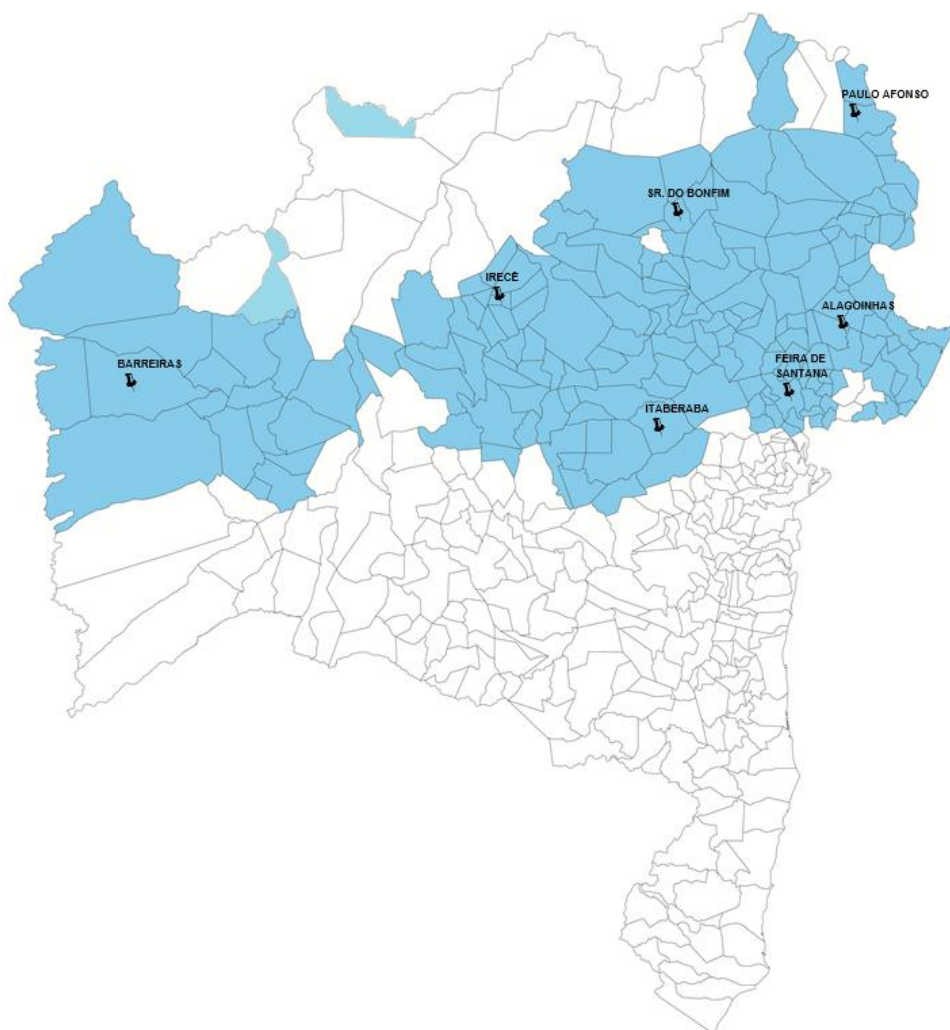
1.1. Administração e gerenciamento compartilhado da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, leves e pesados, e equipamentos acoplados, da Embasa, na Superintendência de Operação - Norte, de forma continuada, com implantação e operação por meio de sistema informatizado e integrado junto a rede credenciada.

2. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.1. Os recursos financeiros, suficientes e necessários para a execução deste objeto, estão garantidos conforme descrito no Preâmbulo do Edital desta Licitação.

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO

3.1. A prestação do serviço de Gerenciamento da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos e Equipamentos da Embasa no interior da Bahia é um serviço indispensável à execução das atividades essenciais da Embasa, e sua interrupção poderá comprometer a regularidade das atividades operacionais.



3.2. O mencionado serviço é imprescindível para a Embasa, e visa concentrar esforços em sua atividade finalística: abastecimento de água e esgotamento sanitário.

3.3. Além disso, esse serviço oferece suporte às atividades operacionais da EMBASA, atendendo sempre ao Interesse Público, na medida em que a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos próprios é necessária para serviços essenciais como: manter a limpeza e desobstrução de redes coletoras, de poços de visita, de estação de tratamento de esgoto e elevatórias, dentre outras.

3.4. Esse serviço contribuirá na sustentabilidade econômico-financeira e no aprimoramento da imagem e da reputação da empresa, já que visa racionalização do

custeio e despesas, com foco na competitividade, e para garantir a segurança operacional e a continuidade dos serviços. Desta forma, em alinhamento com o planejamento estratégico da EMBASA.

3.5. Trata-se de serviço continuado, de acordo com a RD 640/2022 seguindo as condições estabelecidas no RILC.

4. ESCOPO SUMARIZADO

4.1. O objeto da contratação compreende a administração e o gerenciamento compartilhado da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e equipamentos acoplados vinculados à Superintendência de Operação - Norte da EMBASA. A prestação dos serviços deve abranger todas as intervenções necessárias à manutenção plena das condições de operação desses ativos, incluindo, mas não se limitando, a componentes mecânicos, hidráulicos, elétricos e estruturais. Trata-se de solução de natureza continuada, essencial ao suporte das atividades operacionais da empresa, cuja execução será realizada por meio de rede credenciada, sob gestão da contratada, conforme especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos.

4.2. Para esta contratação, as principais atividades previstas são: administração do sistema informatizado de gestão; gerenciamento da rede credenciada de oficinas e fornecedores; realização de manutenção preventiva (trocas periódicas de óleo, filtros, alinhamento, balanceamento, revisões programadas); manutenção corretiva (mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria e pintura); além da gestão dos serviços de reboque/guincho.

4.3. A frota atualmente vinculada à Superintendência de Operação – Norte é composta por 58 veículos e equipamentos, sendo 44 caminhões, 12 retroescavadeiras e 2 caminhões munck, conforme especificado nos Anexos I e II deste Termo de Referência.

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

5.1. A solução de que trata o objeto constitui-se em serviços a ser prestado por empresa especializada no gerenciamento de manutenção de frotas, cuja principal

funcionalidade é a gestão de todas as etapas do processo de reparação automotiva, desde o fornecimento de peças a manutenção em si dos veículos e/ou equipamentos, seja de natureza corretiva ou preventiva, por meio de um controle gerencial vinculado a uma ampla rede de estabelecimentos credenciados, com a disponibilização de equipe técnica da CONTRATADA, que será responsável pela análise da pertinência dos serviços sugeridos pelas oficinas, comparação de preços, negociação e a efetiva execução dos serviços de manutenção da frota da Embasa, através da rede de oficinas credenciadas conforme relação nos anexos I e II.

5.2. O Prazo de execução do contrato será de 900 (novecentos) dias.

5.3. Não será aceita nesta contratação empresa que trabalhe apenas como meio de pagamento entre a Embasa e as oficinas credenciadas.

5.4. O serviço contratado, objeto desta licitação, abrange a disponibilização dos seguintes itens, e com as respectivas especificações:

- a) Sistema informatizado e integrado de gestão;
- b) Equipe técnica especializada em serviços mecânicos, e com competência técnica necessária para realizar análise crítica dos serviços de manutenção propostos para a frota da EMBASA;
- c) Rede credenciada de oficinas e estabelecimentos do setor de reposição de peças, dimensionados para a necessidade da frota da EMBASA, sendo a gestão dessa rede de total responsabilidade da CONTRATADA, que irá responder por ela.
- d) Serviços de remoção e transporte para veículo(s) inoperante(s), por meio de guincho ou plataforma, mediante o regime ordinário (durante o horário comercial) e de socorro, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Na hipótese de necessidade de deslocamento do equipamento ou veículo para distância superior à prevista no Anexo I, em razão da inexistência de empresa especializada dentro do raio estabelecido, a responsabilidade pelo transporte será atribuída à CONTRATANTE. Para tanto, será obrigatória a apresentação de justificativa formal, acompanhada de documentação comprobatória que evidencie a impossibilidade de atendimento nos termos originalmente estipulados.
- e) Direcionar os veículos da frota da EMBASA para oficinas, realizar avaliação de pertinência dos serviços orçados pela rede credenciada, cotar serviço de mão de obra, e de peças, avaliar os valores cobrados, gerenciar o período da garantia de peças e serviços;

- f) A EMBASA disponibilizará espaço físico adequado na **Unidade Regional de Feira de Santana - UNF** para acomodação da equipe técnica da CONTRATADA, garantindo as condições operacionais adequadas para a execução da gestão da manutenção da frota.

5.5. A manutenção se apresenta como o conjunto de serviços necessários para manter a frota em boas condições de uso, respeitadas as necessidades e os limites econômicos, de forma que a sua imobilização seja mínima, e cuja execução seja realizada por meio de estabelecimentos credenciados, após aprovação prévia do CONTRATANTE, abrangendo todas as áreas e especialidades (por exemplo: mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria e motor) afetas à integridade dos veículos/equipamentos, e relativos à manutenção preventiva e corretiva, avaliação e diagnose, desmontagem, montagem, retificação, reparação, restauração, reposição e conservação, entre outros.

5.6. Por se tratar de veículos operacionais, os serviços necessários de manutenção da frota, deverão abranger todos os sistemas do veículo e equipamentos acoplados (implementos), conforme anexo I e II deste Termo de Referência, assim como suas respectivas adaptações, como, por exemplo: plotagem, sistemas luminosos, sonoros, suportes para fixação de equipamentos e equipamentos de jato, sucção, bombas rotativas e de alta pressão, sistemas hidráulicos e pneumáticos, entre outros.

6. DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO TÉCNICA

6.1. DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA

6.1.1.A CONTRATADA deverá cadastrar e manter, durante toda a vigência do contrato, uma rede de estabelecimentos de reparação automotiva, formada por oficinas, concessionárias, e fornecedores de peças para a execução do serviço, conforme itens a seguir, bem como serviços de assistência em emergências, como serviço de reboque/guincho, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana.

6.1.2.Não haverá nenhum vínculo contratual entre a EMBASA e a rede credenciada da CONTRATADA.

6.1.3.A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento à rede credenciada, decorrente da aquisição de peças e dos serviços de manutenção efetivamente realizados, ficando registrado que os órgãos/entidades CONTRATANTES não respondem solidária ou subsidiariamente por esse pagamento.

6.1.4. As despesas diretas e indiretas decorrentes dos serviços de gerenciamento da manutenção da frota correrão por conta da CONTRATADA, em especial, os levantamentos relacionados à obtenção da orçamentação dos veículos, bem como das condições delineadas no processo de cotação da oficina interna, tendo em vista que a empresa CONTRATADA é a responsável pela definição do estabelecimento da rede credenciada que executará o serviço no menor tempo e menor custo.

6.1.5. A rede credenciada deverá abranger os municípios integrantes da Superintendência de Operação – Norte (IN), respeitando as distâncias máximas de atendimento conforme anexos. Os serviços de guincho e reboque deverá abranger todo o estado da Bahia, com exceções quando o local de atendimento é em município de outro estado, assim deverá ter abrangência também nesse percurso, a fim de atender os veículos e equipamentos lotados na Superintendência de Operação - Norte (IN) quando em viagem.

A exceção supracitada se refere a deslocamentos eventuais de veículos para regiões limítrofes em caráter emergencial ou para realização de manutenção especializada não disponível no estado da Bahia. Embora a área de atuação da Superintendência de Operação - Norte (IN) esteja restrita ao território baiano, algumas localidades sob sua responsabilidade — como Barreiras, Irecê, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim — fazem fronteira com outros estados, como Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí e Tocantins.

Nessas situações específicas, os veículos e equipamentos podem ser deslocados para municípios vizinhos fora do estado, seja por necessidade operacional, seja por questões logísticas. Por isso, a abrangência dos serviços de guincho e reboque deve contemplar também esses percursos interestaduais, garantindo a continuidade e eficiência das operações da Superintendência de Operação - Norte.

6.1.6. Os estabelecimentos da rede credenciada deverão possuir condições técnico-profissionais, bem como, operacionais para executar de maneira eficiente os serviços decorrentes deste certame, observando as marcas, modelos e quantidades previstas nos Anexos I e II, bem como a gama de serviços essenciais e necessários para manutenção da frota, nos termos do Edital e seus anexos.

6.1.7. Os estabelecimentos da rede credenciada deverão possuir estrutura e capacidade operacional, adequadas ao tipo de serviço prestado, compreendendo, conforme o caso:

- a) Área física adequada à prestação dos serviços de manutenção, não podendo os veículos, em hipótese alguma, permanecerem do lado de fora do estabelecimento durante o período de manutenção, ou espera;

- b) Equipamentos eletrônicos apropriados a sua especialidade, como por exemplo: para aferições e regulagens de motores, balanceamentos e geometrias de rodas; equipamentos computadorizados para a leitura e o rastreamento de todo o sistema de injeção eletrônica; equipamentos ópticos ou computadorizados para alinhamento de direção; e ainda, equipamentos indispensáveis aos serviços de lanternagem, tais como esticador hidráulico e mecânico, cyborg, solda mig, repuxador, lixadeiras, esmerilhadeiras, cortador, politriz entre outros.
- c) Ferramental adequado para atendimento da frota da respectiva categoria de sua especialidade;
- d) Condições apropriadas para execução de troca de óleo e lavagem do tanque de combustível de veículos, em conformidade com as normas de segurança, qualidade e controle ambiental.
- e) Equipamentos com recursos de tecnologia da informação que permitam o acesso ao sistema de gestão.

6.1.8.Os estabelecimentos da rede credenciada deverão realizar a orçamentação, em até 24 horas do recebimento do veículo/equipamento para o diagnóstico, contendo, no mínimo, as informações abaixo:

- a) Os serviços necessários;
- b) As peças a serem substituídas, referenciando a marca e os códigos do fabricante;
- c) O valor por item;
- d) O prazo para conclusão dos serviços;
- e) Valor total dos serviços, devendo o sistema informatizado de gerenciamento estar adaptado para esses requisitos;
- f) Prazo de garantia de peças e serviços;
- g) Fotos das peças com defeito ou serviços a serem executados;

6.1.9.A rede credenciada deverá estar apta a iniciar os serviços, cumprindo todas as exigências previstas no edital e termo de referência em até 08 (oito) dias a partir da assinatura da ordem de serviço.

6.1.10.A CONTRATADA deverá oferecer treinamento de operacionalização do sistema disponibilizado.

6.1.11. Durante a execução do contrato novos credenciamentos poderão ser solicitados pela EMBASA, e essa solicitação deverá ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de sanção pelo fiscal do contrato.

6.1.12. A CONTRATADA deverá suspender direcionamentos para oficinas credenciadas que não atenderem as exigências previstas pela EMBASA, no Edital e seus anexos, se responsabilizando por todo e qualquer dano que venha causar.

6.1.13. A CONTRATADA se compromete a manter no mínimo 03 (três) oficinas credenciadas para cada Grupo de Especialidade de Serviços.

6.1.13.1. Os grupos de Especialidades para Veículos Pesados são:

- Motor
- Freio
- Direção
- Caixa de marcha
- Suspensão
- Capotaria
- Funilaria
- Borracharia
- Eixo traseiro / diferencial
- Elétrica

6.1.13.2. Os grupos de Especialidades para os equipamentos acoplados são:

- Motor estacionário
- Sistema Hidráulico de Água
- Transmissão
- Sistema de Vácuo
- Caldeiraria
- Funilaria
- Sistema Hidráulico de Óleo
- Elétrica

6.1.14.Será escolhida a oficina que tenha apresentado os valores mais baixos, compondo assim um banco de preços.

6.2. SERVIÇOS DE REBOQUE/GUINCHO

6.2.1.Somente poderão ser utilizados quando da impossibilidade de locomoção do veículo/equipamento para sua manutenção em alguma oficina ou estabelecimento da rede credenciada ou oficina própria ou parque da Embasa.

6.2.2.Para realização do serviço de reboque/guincho devem ser observadas as seguintes regras:

- a) Os valores a serem pagos não poderão ser superiores aos parâmetros estabelecidos no Anexo III, obtidos pela CONTRATANTE mediante pesquisa de mercado, a ser atualizada trimestralmente e previamente aprovada pela CONTRATANTE.
- b) Para cada solicitação de reboque/guincho, a oficina credenciada, em conjunto com o condutor ou responsável pelo veículo/equipamento, deverá preencher um checklist contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- Identificação do veículo/equipamento (placa, tipo, número de patrimônio, etc.)
- Nome completo e matrícula do condutor ou responsável
- Data e hora da solicitação
- Local de origem e destino do transporte
- Condições gerais do veículo/equipamento antes do reboque (avarias visíveis, funcionamento, etc.)
- Registro fotográfico, quando aplicável
- Nome e assinatura do representante da oficina credenciada
- Nome e assinatura do condutor ou responsável
- Descrição de serviços adicionais executados, se houver

A elaboração e padronização do checklist são de responsabilidade da CONTRATADA, devendo o documento ser inserido no sistema de gestão como comprovação da execução do serviço, especialmente nos casos em que houver serviços adicionais.

6.2.3.No caso de agendamento de reboque/guincho, a empresa deve cumprir rigorosamente o prazo estabelecido no agendamento nos Termo de Referência e, ocorrendo atrasos por parte da oficina credenciada, que impossibilitem a prestação do serviço, o deslocamento malsucedido não gerará ônus para a CONTRATANTE.

6.3. OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.3.1.A CONTRATADA deverá ter cadastrado no seu Sistema de Gerenciamento todos os Veículos e Equipamentos da Embasa, o que deverá ocorrer em até 08 (oito) dias após assinatura da Ordem de Serviço.

6.3.1.1. Durante a execução do contrato, a frota de veículos e equipamentos poderá ser atualizada ou solicitada a inclusão de novos itens pela Contratante. Qualquer alteração ou inclusão deverá ser realizada em até 04 (quatro) horas. Contudo, caso a alteração solicitada enseje modificação do valor global do contrato ou implique a inclusão de itens com valores não previstos (preços novos), esta deverá ser previamente formalizada por meio de Termo Aditivo Contratual, em estrita observância ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da Contratante.

6.3.1.2. Para fins de consulta no Sistema de Gerenciamento, o cadastro dos veículos e equipamentos deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: número da frota, placa oficial (quando aplicável) e unidade de lotação:

- a) A CONTRATADA deverá disponibilizar, em seu Sistema de Gerenciamento, relatório contendo o histórico completo de manutenção dos veículos e equipamentos, incluindo peças e serviços, agrupados por tipo de serviço, conforme os itens definidos neste Termo de Referência, com possibilidade de filtragem por data da ocorrência.
- b) Para os equipamentos que não possuem registro oficial junto aos órgãos de trânsito, será atribuído pela CONTRATANTE um número de controle composto por 7 (sete) caracteres, com finalidade exclusivamente administrativa, visando à padronização e rastreabilidade no sistema. Esse número simula uma identificação similar à placa veicular, sem substituir ou interferir em registros oficiais. Entendem-se como equipamentos sem registro oficial, por exemplo: bombas hidráulicas, geradores, compressores, tanques móveis, torres de iluminação, entre outros bens móveis operacionais que integram a frota patrimonial da EMBASA

6.3.1.3. A CONTRATANTE abrirá no sistema de gerenciamento da CONTRATADA chamado com solicitação de serviços, com a breve sinalização do problema identificado pelo usuário, a serem executados nos veículos e/ou equipamentos indicando sempre o número de Frota, os serviços a serem feitos no veículo e/ou no equipamento.

6.3.1.4. Sempre que for necessário direcionar a Frota para mais de uma oficina, caberá a CONTRATADA o controle onde o veículo deve ir, à medida que os serviços

forem sendo executados, com a anuência prévia do fiscal do contrato, visando a prestação do serviço no menor tempo.

6.3.1.5. A CONTRATADA deverá separar dentro do seu Sistema de Gerenciamento os serviços executados nos veículos e nos equipamentos, de modo a permitir que a CONTRATANTE possa fazer o levantamento dos custos de manutenção por veículo e equipamento.

6.3.1.6. A CONTRATADA deverá direcionar os serviços para as oficinas especializadas em cada tipo de problema, dando sempre prioridade aos serviços a serem executados no veículo, para só depois tratar dos serviços a serem executados no equipamento.

6.3.1.7. Os serviços que dizem respeito a itens de segurança devem sempre ser priorizados, como sistema de freios, pneus e itens elétricos, tais quais lanternas, luz de freio e faróis, considerando a criticidade e legislação vigente.

6.3.1.8. Ao receber o veículo/equipamento, o estabelecimento da rede credenciada deverá acessar o sistema informatizado de gestão e o registro de entrada do veículo, permitindo o monitoramento do tempo de veículo e ou equipamento parado, informando:

- a) Os dados do veículo/equipamento;
- b) Os dados do motorista.

6.3.1.9. Em caso de impossibilidade de registro por parte da oficina, a mesma deverá entrar em contato com a CONTRATADA para que a mesma providencie o registro imediatamente ao receber o veículo em suas dependências.

6.3.1.10. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa formal, solicitar a exclusão, substituição ou alteração de veículos e equipamentos previamente cadastrados no Sistema de Gerenciamento da CONTRATADA. Tais atualizações poderão decorrer de baixa patrimonial, transferência de unidade, desativação, substituição por novo modelo ou ajustes operacionais, respeitando as condições contratuais estabelecidas, uma vez que tais substituições possuem natureza operacional e não implicam modificação do objeto, valor ou prazo contratual.

A CONTRATADA deverá realizar a exclusão ou alteração solicitada no prazo máximo de 04 (quatro) horas após o recebimento da solicitação.

6.4. DOS ORÇAMENTOS, COTAÇÕES E DO REGISTRO DE PREÇOS

6.4.1.A CONTRATADA deverá apresentar, num prazo de até três meses a contar da assinatura da Ordem de Serviço, o banco de preços das peças e serviços mais utilizados pela CONTRATANTE, com base em relação de serviços e peças e ser disponibilizada pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, a fim de utilizar essa tabela para otimizar o tempo de orçamentação e cotação dos serviços.

6.4.2.Os preços orçados constantes no Banco de Preços terão validade máxima de 90 (noventa) dias, com base no orçamento e cotações que deram origem a ela - não excluindo a possibilidade de novas cotações a qualquer momento.

6.4.3.Após avaliar o veículo/equipamento, o estabelecimento da rede credenciada deverá elaborar orçamento detalhado, contendo memorial descritivo das peças e serviços:

- a) Os serviços necessários;
- b) As peças a serem substituídas, referenciando os códigos do fabricante, às respectivas marcas e valores;
- c) O valor da mão de obra;
- d) Valor total dos serviços.
- e) Prazos de garantias de peças e serviços

6.4.4.O respectivo orçamento será registrado no sistema informatizado de gerenciamento e deverá ser analisado pela equipe técnica especializada da CONTRATADA, que irá verificar a pertinência da execução dos serviços apontados pela oficina, e fazer o comparativo dos valores que estão sendo cobrados, com o registro de contratações anteriores que o próprio sistema deverá disponibilizar (Banco de Preços), para fins de parametrização de valores.

6.4.5.Os orçamentos devem sempre estar acompanhados de fotos que corroborem a necessidade dos serviços e/ou substituição de peças, a serem realizados no veículo.

6.4.6.Se os valores apresentados pelo estabelecimento da rede credenciada estiverem acima das contratações realizadas nos últimos 90 (noventa) dias, por

meio do Sistema de Gerenciamento de Frota, exclusivamente à frota da Embasa objeto deste contrato, caberá à equipe da contratada realizar mais, pelo menos, 2 cotações visando demonstrar a vantajosidade de contratação e registrar o novo preço no sistema, para só então submeter o orçamento a aprovação da Embasa.

6.4.7. Todos os serviços deverão conter no mínimo três orçamentos por item de mão de obra, e três orçamentos por item de peças. O orçamento sempre deve ser detalhado, e não será aceito apenas a indicação do valor global.

6.4.8. A CONTRATADA não poderá apresentar mais de uma cotação para empresas do mesmo grupo econômico. Tal procedimento é entendido como uma burla à exigência do item anterior, e será sujeito a apuração e aplicação de sanção, pelo fiscal do contrato.

6.4.9. Excetuam-se peças específicas, aquelas que só podem ser encontradas nos fabricantes ou na rede autorizada deles. Nesse caso a CONTRATADA deverá submeter a sua justificativa ao gestor do contrato da CONTRATANTE, no sistema informatizado de gerenciamento, e aguardar a deliberação desse.

6.4.10. Os orçamentos complementares deverão ser realizados e finalizados em até 03 (três) dias úteis, após o registro do orçamento inicial, cabendo à equipe especializada da CONTRATADA a negociação, para a obtenção do menor custo total e tempo de execução dos serviços, entre as oficinas da rede credenciada.

6.4.11. Por sua vez, após análise das informações apresentadas pela equipe especializada da CONTRATADA, caberá a CONTRATANTE, através do gestor da frota, aprovar o orçamento, ou reprová-lo, total ou parcialmente.

6.4.12. Após a aprovação de execução do serviço pela CONTRATANTE, o sistema informatizado de gerenciamento deverá informar eletronicamente para o estabelecimento da rede credenciada, informando o status do orçamento.

6.4.13. Caso a CONTRATANTE, através do gestor da frota, aprove parcialmente o orçamento, o Sistema Informatizado de Gerenciamento deverá permitir que o estabelecimento da rede credenciada:

- a) Corrija ou acrescente informações no conteúdo;
- b) Realize supressões ou acréscimos;
- c) Reduza o valor da proposta para todos os itens de peças e serviços lançados e reprovados;

- d) Altere o prazo para conclusão dos serviços inicialmente previstos, mediante solicitação da credenciada e anuência da CONTRATANTE;

6.4.13.1. As alterações acima poderão ser feitas por meio da edição do orçamento original, ou inclusão de orçamento complementar, devendo permanecer o registro das alterações.

6.4.14. Desde que devidamente fundamentado na proposta mais vantajosa, caso a CONTRATANTE, através do gestor da frota, aprove os serviços necessários à manutenção em estabelecimento diverso daquele onde o veículo/equipamento foi registrado, deverá ocorrer à troca de oficina, fisicamente e via sistema de gestão.

6.5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.5.1. Após aprovação do orçamento pelo gestor do contrato, o estabelecimento da rede credenciada será autorizado a iniciar a execução do serviço, que poderá ser acompanhado por um fiscal do contrato, por meio de visitação “in loco” ou de outra maneira viável, podendo ser utilizados vídeos e fotos, se assim entender o gestor de frota da contratada (técnico de nível médio), sempre com a finalidade de garantir o cumprimento das condições e prazos estipulados.

6.5.2. Quando o serviço estiver concluído, o estabelecimento da rede credenciada informará ao gestor do contrato, através Sistema Informatizado de Gerenciamento, alertando-o sobre essa nova situação que irá demandar novas providências, como, por exemplo, a retirada do veículo/equipamento e o encerramento da Ordem de Serviço no Sistema Informatizado de Gerenciamento, através de senha de preposto da EMBASA, com a anuência do gestor de frota da contratante.

6.5.3. Ao ser liberado pela oficina, deverão ser conferidos detalhadamente, pelo gestor de frota da contratante, ou preposto por este indicado, os serviços executados e peças substituídas no veículo/equipamento, a fim de atestar a realização adequada dos serviços contratados.

- a) Havendo a constatação de conclusão correta dos serviços e substituição de peças, o serviço será atestado no sistema, por quem realizou a conferência, por meio de senha pessoal no Sistema Informatizado de Gerenciamento da contratada;
- b) Em caso de reprovação de serviços ou peças, o estabelecimento da rede credenciada, sob responsabilidade da CONTRATADA, será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo igual ou inferior ao serviço realizado, salvo se outro prazo for deliberado, de forma consensual, entre o fiscal do contrato e a CONTRATADA;

6.5.4. Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser executados de forma continuada, conforme demanda e planejamento definidos pela Contratante, observando o horário regular de funcionamento das Unidades vinculadas a Superintendência de Operação - Norte.

6.5.5. A contratada será integralmente responsável pela gestão de sua equipe, incluindo o planejamento das atividades, o controle de jornada e a adoção de medidas necessárias para o cumprimento das metas contratuais.

6.5.6. O contrato não caracteriza dedicação exclusiva de mão de obra, mas sim a prestação de serviço gerencial e operacional integrado, com resultados aferidos por meio de indicadores e relatórios emitidos no sistema informatizado implantado.

6.5.7. Assim, não haverá pagamento de horas extras pela EMBASA, sendo de inteira responsabilidade da contratada eventuais sobrejornadas, plantões, escalas ou ajustes necessários à execução das atividades, os quais deverão estar contemplados na sua proposta comercial e na formação do preço global ofertado.

6.5.8. Caso algum serviço seja prestado, ou haja algum fornecimento de peças, sem a prévia autorização da CONTRATANTE, através do gestor da frota, os valores não serão acatados, e não serão encaminhados para medição/pagamento, cabendo, portanto, à CONTRATADA o devido pagamento integral à oficina credenciada e/ou à fornecedora de peça, dentro do prazo pactuado entre essas, sob pena de infração contratual;

Parágrafo Único - Nestes casos, será instaurado processo para apuração da conduta da contratada aplicação das sanções previstas na legislação além da definição quanto a um possível ressarcimento e/ou devolução das peças contratadas indevidamente.

6.6. OS PRAZOS A SEREM SEGUIDOS PELA CONTRATADA

6.6.1. A CONTRATADA terá até 2 (duas) horas úteis para realizar o direcionamento dos veículos para as oficinas credenciadas, a partir da abertura do chamado no sistema de gerenciamento.

- 6.6.1.1. Em caso de SOS mecânico, a CONTRATADA deverá enviar o socorro ao local da ocorrência, num prazo máximo de 4 horas, contadas a partir do registro da ocorrência, por e-mail ou via sistema da CONTRATADA, independentemente do dia ou hora, por se tratar de um serviço que deve ser prestado 24h e de forma ininterrupta.
- 6.6.2.A oficina deverá registrar o recebimento do veículo e fornecer ao condutor do veículo o número do registro de entrada e/ou da Ordem de Serviço gerada, dentro do prazo de 15 minutos.
- 6.6.3.A oficina terá prazo de 2 (dois) dias úteis para registrar o orçamento solicitado, excetuando-se os serviços de alta complexidade que necessitem de mais tempo, desde que tenha a anuência da CONTRATANTE.
- 6.6.4.A CONTRATADA terá o prazo de um dia útil para colocar as cotações no sistema, contado a partir da colocação do orçamento no sistema da CONTRATADA.
- 6.6.5.Os orçamentos complementares deverão ser realizados e finalizados em até 03 (três) dias úteis, após o registro do orçamento inicial, cabendo à equipe especializada da CONTRATADA a negociação, para a obtenção do menor custo total e tempo de execução dos serviços, entre as oficinas da rede credenciada;
- 6.6.6.A CONTRATADA deverá usar a tabela de referências de preços sempre que possível, para diminuir o tempo total de orçamentação e cotação;
- 6.6.7.Para a análise do veículo/equipamento, e elaboração do orçamento, contado a partir do recebimento do veículo/equipamento no estabelecimento, A CONTRATADA terá:
- 6.6.8.O prazo de até 3 (três) horas, a serem contados a partir do recebimento do veículo pela oficina, para orçamentação de serviços rápidos ou com diagnóstico aparente, como por exemplo, troca de óleo, filtros, pneus, serviços de borracharia, substituição de lâmpadas, reparos leves em funilaria e pintura, entre outros;
- 6.6.9.O prazo de 3 (três horas) para orçamentação dos serviços a serem realizados pela oficina interna;
- 6.6.10.Para a realização dos serviços de manutenção o prazo deverá ser calculado com base em tabelas de referências do mercado de reparação automotiva, após a aprovação do orçamento pelo gestor, da qual o prazo fará parte do orçamento

devendo ser respeitado sob pena de descumprimento parcial de obrigação contratual.

6.7. DAS TROCAS DE OFICINAS

6.7.1. Ocorrendo a necessidade de troca de oficina, onde o veículo/equipamento se encontra, deverá o sistema informatizado de gerenciamento permitir e registrar toda a movimentação (registros da saída e entrada) relativa à sua transferência para outro estabelecimento da rede credenciada.

6.7.2. São situações previstas para a troca de oficina:

- a) Quando a oficina em que se encontra o veículo/equipamento for descredenciada devido à apuração de ocorrências, ou outro tipo de impedimento, o veículo/equipamento ainda não iniciaram a manutenção, bem como descumprir prazos relacionados ao início da manutenção.
- b) Quando a estabelecimento para onde o veículo/equipamento foi direcionado inicialmente identificar algum problema que não tenha capacidade técnica para sanar.
- c) Quando a equipe técnica direcionar o veículo/equipamento erroneamente a uma oficina desprovida de capacidade técnica para realizar a manutenção.
- d) Quando a estabelecimento praticar preços superiores aos de mercado, e se recusa a reduzi-los, a fim de atingir os parâmetros obtidos.
- e) Quando a equipe técnica e/ou gestor de frota decidir pela troca de estabelecimento por motivos técnicos, em especial, a incapacidade técnica para conclusão dos serviços, ou desatendimento dos prazos relacionados à execução do serviço.
- f) Quando o gestor de frota decidir pela troca de estabelecimento, em razão da demora na prestação dos serviços ou desempenho inferior ao esperado;
- g) Quando o gestor do contrato apontar alguma outra falha que não esteja nesse rol, desde que comprovada.

7. DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

7.1. SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

7.1.1. O sistema informatizado de gerenciamento deverá operar em ambiente web, no idioma português (BR), de maneira ininterrupta, permitindo assim, a troca de informações entre a equipe da CONTRATADA, os estabelecimentos da rede credenciada, e os usuários designados pela CONTRATANTE, de forma on-line

e em tempo real, com o objetivo de proporcionar a automação e a padronização dos procedimentos necessários à consecução dos serviços previstos/exigidos nesta contratação, em especial:

- a) A orçamentação.
- b) A parametrização de valores e serviços a serem realizados.
- c) O processo de orçamento com, no mínimo, um orçamento para peças e mão de obra, 2 (duas) cotações de mão de obra por outras oficinas e 3 (três) cotações de peças feitas por distribuidores especializados.
- d) A negociação entre a CONTRATADA e os estabelecimentos credenciados.
- e) A aprovação das Ordens de Serviços.
- f) Controle de gastos. [impressao do pedido por periodo e por veiculo](#)
- g) Validação dos serviços por senhas individuais. [aprovação e linha do tempo](#)
- h) Identificação dos usuários cadastrados, e respectivo nível de atribuição.
- i) Garantia das peças e serviços.
- j) Identificação do motorista que entregou e retirou o veículo/equipamento da oficina.
- k) Controle de gastos aprovados, os finalizados aguardando pagamento e os já faturados.
- l) Controle de Ordem de Serviço, aguardando aprovação do CONTRATANTE.
- m) Check-list.
- n) Sinalizar, ao encaminhar veículo/equipamento à oficina, qual quantidade de veículos/equipamentos da EMBASA que já se encontra em manutenção na oficina indicada. [filtros por oficina, veículo e status na PedidoFrotasList](#)
- o) Outros serviços necessários para garantir a velocidade e o acompanhamento total das ações dos usuários e dos estabelecimentos. [mostrar logs quem fez; controle de envio e recebimento das propostas ordenados pelo menor valor](#)

7.1.2.A base de dados do Sistema Informatizado de Gerenciamento deverá dispor:

- a) De tabelas próprias, indexadas por marca e por modelo de veículo e do equipamento e associando o equipamento ao veículo, com Número de Ordem e placa, unidade de lotação e com a descrição detalhada. [cad veiculos](#)
- b) De todas as peças, acessórios e componentes, contemplando o código do fabricante, para fins de padronização, além da garantia de peças e serviços. [inserção dos itens_pedido](#)
- c) Dos serviços necessários e respectivos tempos de execução, com base em tabelas tempárias, consolidadas a partir de informações das montadoras, do mercado de

reparação automotiva, ou de outros sistemas de orçamentação, como por exemplo, Audatex, Orion, Cilia, e outros, objetivando a padronização e parametrização dos serviços, conforme a relação da frota da CONTRATANTE, nos termos dos Anexos I e II.

[inserção dos itens_pedido com acesso a tabela suiv](#)

- 7.1.3.A base de dados do sistema informatizado de gerenciamento deverá dispor de relatório contendo todo o histórico de manutenção, incluindo peças e serviços, dos veículos e equipamentos desses, por grupo de serviço, de acordo com os grupos definidos neste termo de referência, e permitindo filtros por data da ocorrência, bem como a possibilidade de exportar essas informações para serem carregadas em outra aplicação, conforme especificação técnico funcional a ser fornecida pela Embasa. [ClienteAPIRest disponibilizamos pedidos finalizados, propostas, documentos, veiculos, dotacao orçamentaria, unidade e departamento, rede credenciada, itens propostas](#)
- 7.1.4.Não havendo a previsão de determinado serviço e seu tempo de execução, deverá o sistema informatizado de gerenciamento permitir o seu cadastramento, a ser realizado sob a aprovação do gestor do contrato, mediante a atribuição de código interno do sistema, tudo isso visando à padronização e parametrização dos serviços; [em pedidofrotasform mostrar o adicionar produtos/serviços](#)

7.1.5.O cadastro dos estabelecimentos credenciados, deverá possuir as seguintes informações:

- a) Nome Fantasia;
- b) Razão Social;
- c) Responsável
- d) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
- e) Endereço completo;
- f) Código de Endereçamento Postal - CEP;
- g) Telefones para contato;
- h) E-mail;
- i) Endereço de sítio eletrônico - SITE, caso possua.
- j) Informar se possui outra empresa fornecedora de peças e/ou serviços, do mesmo grupo. Em caso afirmativo, indicá-la(s) e cadastrá-la(s) no Sistema de Gestão Informatizada, com essa observação em destaque. [mostrar o cadastro de mais de um endereço](#)

7.2. DAS FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS, NECESSÁRIAS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

7.2.1. Dentre as já mencionadas, o Sistema Informatizado de Gerenciamento deverá ainda possuir, no mínimo, as funcionalidades a fim de permitir que:

- a) Sejam conferidos níveis de atribuições para o cadastramento dos usuários, mediante senha individual. [systemusersform](#)
- b) Para a análise dos orçamentos, sejam considerados os valores referenciais constantes na base de dados do próprio sistema, obtidos a partir do histórico das manutenções realizadas pela rede credenciada, com base no tipo de veículo/equipamento, frota e região, para que, antes da necessária aprovação, permita ao gestor do contrato a aferição dos valores orçados, a fim de constatar se estão de acordo com os preços médios praticados pelo mercado. [Comparar preços praticados e comparar SUIV na aprovação](#)
- c) Sejam estabelecidos parâmetros restritivos e informativos, a partir de:
 - Pesquisas de preços elaboradas pela CONTRATADA;
 - Pela inserção de tabelas de preços públicos sugeridos pelas montadoras, sindicatos de empresas reparadoras e, até mesmo, seguradoras;
 - Tipos de serviços a serem executados; e
 - Peças a serem utilizadas.

[bloqueia quando o valor está acima da tabela SUIV.](#)

7.3. DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS

7.3.1. O Sistema Informatizado de Gerenciamento deverá permitir a obtenção de relatórios gerenciais, com a visualização em ambiente web, possibilitando ainda que essas informações sejam extraídas, mediante download, em arquivos no formato PDF, XLS, e/ou CSV. [mostrar nas telas o botão exportar](#)

7.3.2. Os Relatórios deverão ser obtidos mediante o cruzamento das informações geradas pelas operações realizadas, durante todo período de vigência do contrato, sendo flexível a seleção do período de consulta (diário, semanal, mensal, anual). Além do envio da base de dados, ao final do contrato ou quando solicitada pelo gestor / fiscal do contrato. [JSON; com filtro por período com autenticação/token; com logs de acesso ClientAPIRest](#)

7.3.3. Todos os Relatórios deverão poder ser emitidos com filtros: por veículo/equipamento, por marca de veículo/equipamento, por modelo de veículo/equipamento, por ano de veículo/equipamento, por tipo de veículo/equipamento (Anexos I e II), por unidade de lotação do veículo/equipamento, por período de manutenção (considerando a data de entrada ou de saída), por motorista, por aprovador, por estabelecimento, por valor, por serviço, por oficina, entre outros.

7.3.4. Os Relatórios deverão ser disponibilizados, em tempo real e demonstrar a situação atual verificada na frota naquele momento, considerando todas as manutenções realizadas até então, demonstrando, em especial:

- a) Histórico de manutenção por período, por veículo/equipamento, por tipo de veículo/equipamento, por unidade de lotação e por estabelecimento, com filtros para datas, e de acordo com o agrupamento previsto neste termo de referência. [pedidofrotaslist](#)
- b) Comparativo dos valores negociados por Ordem de Serviço. [propostaspendentelist](#)
- c) Histórico dos orçamentos, com filtros para datas, e de acordo com o agrupamento previsto neste termo de referência. [pedidofrotaslist](#)
- d) Relatório de gastos por tipo de veículo/equipamento e unidade de lotação, de acordo com o agrupamento previsto neste termo de referência. [pedidofrotaslist](#)
- e) Composição da frota, com ano de fabricação, tipo e modelo de veículo/equipamento, centro de custo, placas e demais dados de identificação. [veiculoslist](#)
- f) Relação completa e discriminada de rede credenciada. [pessoalist com os seguimentos](#)
- g) Tempo de imobilização do veículo/equipamento, com sinalização para “serviço concluído”.
- h) Custo global, mensal de serviços e de peças, com filtros que permita pesquisas de acordo com o agrupamento previsto neste termo de referência. [relatorio numero 4](#)
- i) Plano de manutenção preventiva por veículo/equipamento, contendo indicação de controle por tempo e por quilometragem, incluindo sinalização para revisões periódicas a vencer, troca de óleo de motor, de caixa, de diferencial, filtros, etc. [popup com o plano de manutenção preventiva](#)
- j) Histórico de troca de peças e de serviços efetuados, com filtros para datas, e de acordo com o agrupamento previsto neste termo de referência, por veículo / equipamento, onde o sistema deverá permitir gerar relatório único, com todas as ordens de serviços geradas durante a vigência do contrato, exibindo os dados do veículo e ou equipamento, relato de serviços solicitados, serviços realizados peças substituídas, valor por serviço realizado, total de serviço, valor por peça substituída, valor total de peças, valor total de serviços. [Relatório numero 3](#)
- k) Estatísticas da vida útil por peças e/ou modelo de veículo/equipamento, com filtros para datas, e de acordo com o agrupamento previsto neste termo de referência. [Relatorio 11](#)
- l) Controle de garantia de peças e de serviços com quilometragem e data, com filtros para datas, e de acordo com o agrupamento previsto neste termo de referência, e também com sinalização de data indicativa do vencimento da garantia. [veiculos -> garantia e dashboard](#)
- m) Registro de cada atendimento e aprovação, contendo a identificação de cada membro da equipe técnica responsável pelo procedimento, bem como do gestor da frota responsável pela aprovação; [visualizar pedido - linha do tempo](#)

7.4. DOS APERFEIÇOAMENTOS NECESSÁRIOS

7.4.1.A CONTRATADA deverá possuir condições de elaborar e disponibilizar atualizações e aperfeiçoamentos das funcionalidades do “software”, conforme as inovações tecnológicas desenvolvidas pela CONTRATADA e/ ou solicitadas pela CONTRATANTE.

7.4.2.A CONTRATADA deverá dispor, em mídia, ou outro meio digital, quando solicitada, cópia da base de dados com as transações realizadas pela CONTRATANTE, do período do contrato, do primeiro ao último dia do mês anterior, em formato a ser definido posteriormente (CSV, SQL ou compatível, ou formatos difundidos no mercado), contendo todas as informações exigidas no Edital e seus anexos).

(API) [ClientAPIRest - formato JSon - XML](#)

7.4.3.Após o encerramento do contrato, o sistema de gestão, com todas as informações pertinentes ao contrato, deverá ficar disponível para a CONTRATADA por um prazo mínimo de cinco anos para fins de consulta e geração de relatórios.

7.5. DEMONSTRAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA

7.5.1.Na fase de habilitação técnica, após a apresentação da proposta e antes da declaração de vencedor, será realizada a demonstração da funcionalidade do sistema informatizado, incluindo os relatórios disponibilizados e demais aspectos operacionais que a EMBASA julgar pertinentes. Essa apresentação será previamente agendada, em dia útil e horário comercial, em unidade vinculada à Superintendência de Operação – Norte (IN), localizada na Diretoria de Operação do Interior (DI), no CAB, podendo ainda esta apresentação ser realizado on-line. Esta etapa é eliminatória e integra a análise da proposta técnica.

7.5.2.O agendamento deverá ser necessariamente intermediado pelo Agente de Licitação.

7.5.3.A Demonstração de funcionalidade será feita apenas e tão somente com o licitante considerado como melhor classificado e habilitado, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.5.4.Os custos referentes à demonstração das funcionalidades se darão por conta exclusiva da licitante, sem direito à indenização.

- 7.5.5. Após a conclusão da demonstração, a unidade técnica responsável emitirá relatório de conformidade do sistema, que será encaminhado ao Agente de Licitação, informando a aprovação ou não da solução apresentada;
- 7.5.6. Serão avaliadas, nessa apresentação, as funcionalidades do sistema informatizado, com foco nos recursos necessários à gestão da frota e ao controle da execução dos serviços contratados. A análise considerará, a capacidade do sistema de registrar chamados de manutenção, acompanhar o tempo de parada dos veículos e equipamentos, gerar relatórios por tipo de serviço e por data, consolidar custos por unidade e por ativo, e permitir acesso à fiscalização contratual.
- 7.5.7. Em caso de reprovação da funcionalidade do sistema, o licitante será eliminado, sendo convocado o próximo, na ordem de classificação.

8. EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

8.1. A CONTRATADA deverá possuir equipe técnica especializada com conhecimentos e experiência em manutenção veicular e de equipamentos para treinamento e atendimento aos gestores e usuários da CONTRATANTE, devendo:

- a) Estabelecer Planos de Manutenção Preventiva por veículo/equipamento, a fim de orientar o gestor da frota na realização das manutenções, com base no manual do fabricante, o tipo de utilização e a intensidade de uso do veículo e equipamento;
- b) Acompanhar e controlar a execução dos planos de manutenção;
- c) Prestar assistência aos usuários, quanto aos procedimentos a serem seguidos para manutenção preventiva, corretiva, preditiva, em garantia, serviço de reboque/guincho, bem como em caso de sinistro;
- d) Direcionar os veículos preferencialmente para as oficinas e estabelecimentos da rede credenciada, mais próximos, passíveis de realizar a manutenção requerida;
- e) Solicitar serviço de reboque/guincho, caso haja a necessidade de locomoção do veículo/equipamento para oficina ou estabelecimento da rede credenciada ou para a Unidade da CONTRATANTE, conforme determinado pelo gestor da frota;
- f) Direcionar os veículos apenas para oficinas e estabelecimentos que tenham disponibilidade de espaço e pessoal técnico para a elaboração de orçamento e realização da manutenção, observando os prazos previstos neste Termo de Referência;

- g) Avaliar tecnicamente os orçamentos registrados no Sistema Informatizado de Gerenciamento, verificar se os itens se encontram em garantia, e realizar vistoria por imagem dos itens a serem substituídos, quando necessário, ou quando solicitado pelo gestor de frota;
- h) Realizar, via Sistema Informatizado de Gerenciamento, a cotação eletrônica de preços em oficinas e estabelecimentos distintos da rede credenciada a fim de se obter, no mínimo, 03 (três) orçamentos para cada item/peça e serviços da manutenção passível de ser realizada;
- i) Negociar pontualmente, caso seja necessário, cada item/serviço do orçamento com as oficinas e estabelecimentos da rede credenciada, buscando sempre a proposta mais vantajosa para a contratante, a qual será aprovada ao final pelo gestor da frota;
- j) Apresentar, via Sistema Informatizado de Gerenciamento, para a aprovação do gestor de frota, a proposta mais vantajosa, ou seja, a que possuir o menor preço, respeitando as exigências trazidas neste edital (melhor custo/benefício), acompanhado de todas as cotações realizadas, assim como as comprovações de economicidade, tanto para peças quanto para serviços;

8.1.1.A CONTRATADA também deverá garantir que os orçamentos apresentados ao gestor para aprovação possuam:

- a) Preços unitários de peças, componentes, acessórios e materiais, inferiores ou, pelo menos, iguais aos preços parametrizados pela CONTRATANTE;
- b) Tempos de reparo inferiores ou, pelo menos, iguais aos tempos oficiais parametrizados pela CONTRATANTE;

8.1.2.A cada manutenção, como forma de comprovação dos preços e tempos dos orçamentos e cotações, deverão ser inseridos no sistema informatizado de gerenciamento os preços unitários oficiais de peças/ componentes/ acessórios, assim como os tempos de reparos oficiais por tipo de serviço e por marca/modelo;

8.1.2.1. As comprovações devem ser inseridas no sistema de gestão, logo após a finalização do orçamento principal, realizado no estabelecimento onde o veículo/equipamento foi registrado, devendo:

- a) Acompanhar a finalização da manutenção e a entrega do veículo/equipamento pelo estabelecimento credenciado ao CONTRATANTE;
- b) Orientar os gestores da CONTRATANTE sobre os procedimentos de aprovação no sistema de gestão;

- c) Acompanhar as garantias das peças, componentes, acessórios, materiais e serviços realizados pela rede credenciada e solicitar junto a esta a reparação das mercadorias e serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados, justificadamente, pelo gestor da frota, sem quaisquer ônus a contratante;

8.1.3.A CONTRATADA deverá disponibilizar, diariamente, de segunda a sexta-feira, e durante o horário comercial, na unidade gerenciadora da gestora por parte da CONTRATANTE, um preposto (técnico de nível médio) para atendimento, o qual deverá:

- a) Possuir conhecimento e experiência para atender todas as demandas relacionadas ao funcionamento do sistema contratado;
- b) Intermediar os contatos necessários entre a CONTRATANTE e a equipe técnica da CONTRATADA;
- c) Acompanhar a execução das atividades, em especial da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, estabelecendo uma rotina de visitas nas oficinas credenciadas, pelo menos um turno por dia, duas vezes por semana, respeitando o horário de expediente administrativo da EMBASA, a fim de acompanhar a evolução dos serviços direcionados para os veículos e equipamentos próprios da EMBASA, garantindo que as previsões de entrega sejam cumpridas, diligenciando as possíveis dificuldades que possam existir, relacionadas ao sistema de gerenciamento;
- d) Ter a competência necessária para realizar, em nível gerencial, quaisquer alterações da base de dados, bem como solucionar problemas, promover alterações e melhorias de sistema, independentemente da existência de central de atendimento ao usuário;

8.1.4.Fornecer, quando for solicitado pela EMBASA, a título de diligenciamento, cópia das frequências e/ou demonstrativos dos relatórios de ponto dos funcionários relacionados à execução do contrato

8.2. ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA

8.2.1.Técnico de Nível Médio

- a) **Acompanhamento dos serviços às oficinas / Verificação das Ordens de Serviço** - Realizar vistorias técnicas e acompanhar a execução dos serviços nas oficinas credenciadas, quando solicitado. Auxiliar na análise crítica dos orçamentos e na emissão de pareceres.

- b) Elaboração de Orçamentos/Cotações dos Serviços de Manutenção e Cotação de Peças** - Realizar o comparativo de orçamentos e cotações de peças e serviços, conforme as regras deste Termo de referência.
- c) Acompanhamento e Gestão da Manutenção** - Acompanhar os prazos de execução dos serviços e o cumprimento das garantias de peças e serviços.
- d) Responsabilidade pelos Treinamentos** - Realizar os treinamentos de operacionalização do sistema de gerenciamento para os usuários (Gestores e Fiscais) da Contratante.

8.2.2.Assistente Administrativo

- a) Serviços Administrativos (Emissão de Relatórios, Faturas, Pagamento às Oficinas)** - Auxiliar na elaboração de relatórios gerenciais e operacionais. Realizar o controle e organização de toda a documentação referente à manutenção (faturas, notas fiscais, termos de garantia, etc.). Dar suporte administrativo e logístico à equipe técnica.
- b) Controle de Ordens de Serviço (OS)** - Realizar a abertura e o acompanhamento dos chamados (Ordens de Serviços) no sistema de gerenciamento. Controlar o registro de entrada e saída de veículos nas oficinas, utilizando o sistema.

9. OBRIGAÇÕES

9.1. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

- a) Se responsabilizar integralmente pelos serviços contratados, em conformidade com as exigências deste Termo de Referência, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;
- b) Auxiliar na gestão da frota, por meio de sua equipe especializada, mediante indicação de oficinas, acompanhamento da elaboração do orçamento, negociação, acompanhamento de prazos para execução dos serviços e fornecimento de guincho, e demais atribuições, conforme previsto neste Termo de Referência.
- c) Por meio de sua Rede Credenciada, executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de peças de reposição originais, componentes e demais materiais destinados à manutenção dos veículos automotores e suas adaptações, dentro das melhores normas técnicas, de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes e aprovados pela CONTRATANTE;
- d) Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento às Redes Credenciadas, dentro do prazo firmado entre a contratada e a rede, ficando claro que a CONTRATANTE não responderá solidária ou subsidiariamente por esse pagamento;

- e) Manter Rede Credenciada, contando com o número mínimo inicial de empresas prestadoras do serviço já qualificadas, conforme previsto neste termo de referência e que tenham abrangência da Superintendência de Operação - Norte e suas respectivas Unidades Regionais (Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim), devidamente estruturadas para a execução dos serviços descritos e especificados no presente;
- f) Manter Rede Credenciada de empresas para fins de elaboração de no mínimo 03 (três) orçamentos, para atendimento da CONTRATANTE, a fim de evitar deslocamentos desnecessários e proporcionar maior economicidade à administração;
- g) Manter, durante toda a execução até o final da vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação;
- h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- i) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;
- j) Designar preposto (técnico de nível médio) para representar a CONTRATADA na execução do contrato, com exigência de no mínimo 01 (uma) visita mensal para apresentação mensal dos resultados do mês anterior, ou a qualquer tempo que a CONTRATANTE julgue necessário, ao local designado pela CONTRATANTE, conforme item 5.4, "f", ou seja, na **Unidade Regional de Feira de Santana – UNF**, por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os serviços contratados;
- k) Ministras treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos os condutores e gestores envolvidos na utilização do Sistema, quando solicitado pela CONTRATANTE;
- l) Quando for esse o modelo operacionalizado pela CONTRATADA, deverá fornecer gratuitamente os cartões magnéticos ou microprocessador para cada veículo/equipamento, cadastrado e informado pela CONTRATANTE, inclusive para os casos de perda, extravio ou incorporação de novos veículos automotores à frota da CONTRATANTE;
- m) Em caso de descredenciamento de determinado estabelecimento, a CONTRATADA deverá providenciar o cadastro de novo estabelecimento no prazo máximo de 20 (vinte) dias;

- n) Na impossibilidade de credenciamento, por inexistência de estabelecimentos credenciados, deverá, no mesmo dia, justificar por escrito, e credenciar outros estabelecimentos, compatibilizando os critérios da distância e do horário de funcionamento, apresentando por escrito ao gestor do contrato, para sua aprovação;
- o) Deverá disponibilizar, via “WEB” à CONTRATANTE, relação da Rede Credenciada integrantes do sistema de manutenção, e enviar atualização da inclusão ou exclusão de estabelecimentos desta listagem, na medida em que ocorrerem;
- p) Comunicar à CONTRATANTE, via e-mail, quando da transferência, retirada e/ou substituição de estabelecimentos credenciados, para avaliação do gestor do contrato;
- q) Atender, de imediato, as solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de estabelecimentos credenciados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;
- r) Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato;
- s) Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente à CONTRATANTE, quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços;
- t) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato;
- u) Fornecer em tempo real os dados de todo o gerenciamento do sistema ora contratado à CONTRATANTE, sendo tais informações consideradas de propriedade da EMBASA, vedada sua divulgação por qualquer meio ou utilização para fins diversos do objeto do Contrato;
- v) Guardar sigilo absoluto, em qualquer tempo, sobre informações do CONTRATANTE, constante do seu banco de dados, devendo mantê-las arquivadas e disponíveis ao CONTRATANTE, após a execução do contrato por no mínimo 05 (cinco) anos;
- w) Permitir à CONTRATANTE acesso ao sistema, mantendo os dados referentes a este contrato, em modo consulta, por mais 24 (vinte e quatro) meses após o término do Contrato;
- x) Deverá acionar o gestor do contrato, para que seja disponibilizado um operador para realização de teste prático no veículo / equipamento quando necessário, diante de deslocamento em vias públicas;
- y) No que tange ao serviço de transporte dos veículos, prestar suporte técnico através de Serviço de Atendimento ao Cliente, por telefone ou Internet, devendo ter uma central de atendimento que permita ao CONTRATANTE o acesso através de ligação local, com atendimento 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias do ano;

- z) Efetuar estudos visando à distribuição da Rede Credenciada de forma a atender aos serviços solicitados equitativamente todas as Unidades Regionais da Superintendência de Operação - Norte (Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim);
- aa) A execução de serviços não detalhados ou não especificados, mas que sejam necessários, é condicionada a acordo entre as partes, com a atribuição/alocação do custo devido. A contratada não é obrigada a executar o que não está previsto, e que venha a onerar o contrato

9.2. DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.2.1.A CONTRATADA deverá exigir da Rede Credenciada garantia técnica, conforme abaixo estabelecido:

- a) Utilização de peças e componentes novos, de reposição originais nos termos da norma ABNT NBR 15296:2005, a qual define que peça de reposição original é também denominada peça genuína ou peça legítima, destinada a substituir peça de produção original para os efeitos de manutenção ou reparação caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas da peça que substitui;
- b) Para peças de reposição originais, a contagem da garantia se dará a partir da entrega do veículo/equipamento, pelo período de 90 (noventa) dias ou o período definido pelo fabricante, prevalecendo o de maior prazo;
- c) Para mão de obra, a contagem da garantia se dará a partir da conclusão do serviço, pelo período de 06 (seis) meses;
- d) As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por um período superior a garantia mínima;
- e) Substituição das peças defeituosas sem ônus para a CONTRATANTE;
- f) Os serviços de pintura, funilaria e grafismo terão garantia mínima de 06 (seis) meses;
- g) Para manutenção de sinalizadores, garantia mínima de 06 (seis) meses;
- h) Durante o período da garantia, os estabelecimentos credenciados estarão obrigados a substituir o material defeituoso no prazo máximo de 3 (três) dias corridos, a contar da data de comunicação do gestor da CONTRATANTE;

9.2.2.A CONTRATADA, por meio de sua Rede Credenciada, deverá entregar à CONTRATANTE todas as peças e acessórios substituídos, assim como, as

respectivas embalagens, quando for o caso, no ato do recebimento dos serviços prestados, para efeitos de fiscalização;

9.2.3. As peças deverão ficar armazenadas e etiquetadas nos estabelecimentos da Rede Credenciada, com numeração da Ordem de Serviço, e com identificação por prefixo e placa dos veículos automotores, durante o período estipulado;

9.2.4. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte, e dentro de um prazo não maior que o da manutenção original, as peças, componentes, acessórios e materiais substituídos ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusas pelo gestor da CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa, inclusive por emprego de mão de obra ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pelo gestor da CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do, prazo de garantia;

9.2.5. Ocorrendo casos fortuitos e de força maior que impossibilitem a execução do serviço no prazo convencionado, a CONTRATANTE do serviço deverá ser comunicada, devendo ser informado o tempo estimado para atendimento;

9.2.6. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos veículos automotores da CONTRATANTE, igualmente com seus implementos, incluindo todos os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda, em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, bem como ressarcir os danos causados a CONTRATANTE, no caso de uso indevido dos veículos automotores e seus implementos, enquanto este estiver sob sua guarda ou nos estabelecimentos credenciados, não sendo possível transferir tal responsabilidade aos estabelecimentos da sua rede credenciada, desde o momento do recebimento dos veículos automotores e seus implementos para orçamento até a entrega do bem ao final do serviço;

9.2.7. A CONTRATADA deverá garantir que os orçamentos apresentados para análise e aprovação estejam em conformidade com as seguintes condições:

- a) Os preços unitários de peças, componentes e materiais sejam inferiores ou, pelo menos, iguais aos preços constantes na tabela utilizada para esse fim, atentando para descontos ofertados, pelas credenciadas, na fase de negociação;

- b) Os preços unitários dos serviços deverão ser inferiores ou, pelo menos, iguais ao preço da mão de obra hora/homem, atentando para descontos ofertados, pelas credenciadas, na fase de negociação;

9.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.3.1. Além das obrigações resultantes da observância da legislação vigente, são obrigações da CONTRATANTE:

- a) Fornecer à CONTRATADA, após a assinatura do contrato, o cadastro completo e atualizado dos veículos automotores e seus implementos, dos equipamentos, dos condutores, responsáveis e Unidades.
- b) Expedir Autorização de Serviços, em no máximo 1 (um) dia útil, após o envio dos orçamentos;
- c) Indicar formalmente o gestor e os fiscais para acompanhamento da execução contratual;
- d) Exercer a fiscalização dos serviços por empregados especialmente designados, verificando se, no desenvolvimento dos trabalhos, se estão sendo cumpridos os serviços e especificações previstas no edital e termo de referência, proposta e contrato de forma satisfatória, e documentando as ocorrências havidas;
- e) Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da CONTRATADA, para que as falhas possam ser corrigidas a tempo;
- f) Prestar à CONTRATADA e a seus representantes e funcionários, todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados;
- g) Convocar a CONTRATADA para reuniões, sempre que necessário;
- h) Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA, no prazo pactuado, devidamente atestadas, comunicando formalmente e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e endereço de cobrança;
- i) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo.

10. FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla

e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente pelo fiscal do contrato, ou por prepostos designados;

10.1.1. Para isso a CONTRATANTE:

- a) Terá livre acesso aos locais de execução do serviço;
- b) Exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado;
- c) Supervisionará as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliação periódica;
- d) Executará a medição dos serviços contratados, descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato;

11. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO:

11.1. O processo de implantação do Sistema pela CONTRATADA compreende as seguintes atividades:

11.1.1. Cadastramento dos veículos automotores e seus implementos, bem como de seus usuários e responsáveis;

11.1.2. Definição da logística da rede de estabelecimentos credenciados;

11.1.3. Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos;

11.1.4. Fornecimento à CONTRATANTE dos dados cadastrais da rede de estabelecimentos credenciados;

11.1.5. Treinamento dos condutores e gestores;

11.2. O cronograma de implantação da prestação de serviço deverá ser conforme o quadro abaixo, considerando este, a partir da assinatura da ordem de serviço:

SERVIÇO	PRAZO DE IMPLANTAÇÃO
Fornecimento à CONTRATANTE dos dados da rede de estabelecimentos credenciados;	Após a assinatura da Ordem de Serviço

Gestão de Manutenção: credenciamento dos estabelecimentos necessários ao atendimento.	Após a assinatura da Ordem de Serviço
Cadastramento dos veículos automotores e seus implementos e condutores/responsáveis no Sistema de Gestão da CONTRATADA;	Até 8 dias úteis após recebimento da ordem de serviço
Treinamento dos condutores e gestores das subfrotas;	Até 8 dias após recebimento da ordem de serviço

12. TREINAMENTO DOS GESTORES E FISCAIS

12.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar, sem ônus para o CONTRATANTE, programa de capacitação de pessoal para todos os gestores e fiscais envolvidos na utilização do Sistema, incluindo:

- a) Operações de cadastramento;
- b) Detalhamento dos procedimentos para utilização do software de gestão;
- c) Emissão de consultas e relatórios, por meio do software de gestão;
- d) Informações relativas a eventuais falhas operacionais e as providências necessárias para saná-las;
- e) Aplicações práticas do sistema e do software de gestão;
- f) Outras informações julgadas oportunas e necessárias para a correta utilização do sistema;

12.2. O treinamento, a ser realizado pela equipe da administração local, deverá ser realizado na modalidade presencial ou on-line, com a presença de gestores e fiscais, em locais ou ambientes e datas definidos pelo CONTRATANTE. Esse treinamento poderá ser também transmitido online para os demais envolvidos na execução do contrato, podendo ser gravado para posteriormente ser utilizado.

12.3. Fornecimento de todo o material de ensino, físico ou digital.

12.4. Todos os meios necessários para a realização do treinamento serão de inteira responsabilidade e ônus da empresa CONTRATADA.

13. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

13.1. **MEDIÇÃO:** No primeiro dia útil de cada mês, via sistema integrado e informatizado de gestão, será disponibilizado o relatório de todos os serviços encerrados no mês. O fiscal do contrato analisará esse relatório da medição e, caso esteja de acordo, devolverá à CONTRATADA para que a mesma anexe a documentação necessária para o encaminhamento do faturamento. Caso o fiscal do contrato não concorde com a medição, a mesma será devolvida à CONTRATADA para que proceda as devidas correções.

13.2. **PAGAMENTO:** O pagamento será realizado respeitando as disposições da Minuta de Contrato, anexo do Edital.

13.3. Conforme determinação do Tribunal de Contas da União o item “Administração Local” será medido em função do percentual de execução físico/financeiro do contrato.

14. SANÇÕES E PENALIDADES

14.1. Respeitadas as disposições contratuais, do RILC-EMBASA e do Manual de Processo Administrativo Sancionatório (MPAS), a prática de quaisquer das condutas listadas a seguir autoriza a EMBASA a providenciar a aplicação das sanções e penalidades de advertência, multa e suspensão do direito de licitar e contratar. A suspensão do direito de licitar e contratar poderá ser aplicada de forma cumulativa com as demais sanções previstas no art. 180 do RILC- EMBASA.

14.2. A seguir são apresentadas as condutas e percentuais de multa a serem aplicadas, conforme sanção ou penalidade cabível.

14.2.1. Advertência

14.2.1.1. Será aplicada conforme quadro a seguir:

CONDUTA	PERCENTUAL DE MULTA
A prática de qualquer conduta listada no rol da sanção de Inexecução Parcial, desde que não cause danos grave à EMBASA, aos seus processos, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.	Primeira ocorrência: aplica-se apenas a Advertência sem multa pecuniária; Reincidência: conforme quadro do subitem 14.2.3 deste termo de referência.

14.2.2.Multa de Mora:

14.2.2.1. O atraso injustificado na execução do(s) serviço(s) previsto(s) no contrato, conforme Cronograma Físico-Financeiro, sujeitará o contratado a multa de mora, nos termos do quadro abaixo. Acima de 30 dias de atraso, a conduta será classificada como “Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificado”, aplicando-se a multa correspondente pela “Inexecução Parcial do Contrato”, nos termos deste Termo de Referência:

DIAS DE ATRASO	PERCENTUAL DE MULTA
Até o 14º dia de atraso.	1% por dia, aplicado sobre o valor do serviço em atraso.
Do 15º dia até o 30º dia de atraso.	3% por dia, aplicado sobre o valor do serviço em atraso.

14.2.3.Inexecução Parcial do Contrato:

14.2.3.1. As condutas que ensejam na aplicação de multa, e seus respectivos valores, são estabelecidos no quadro a seguir:

CONDUTA	PERCENTUAL DE MULTA
Reincidir em conduta anteriormente punida com a Advertência	5% do valor contrato.
Não manter a proposta de preços, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado.	5% do valor contrato.
Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado sem motivo justificado.	5% do valor contrato.
Apresentar ou prestar declaração ou documento falso durante a execução do contrato.	30% do valor contrato.
Não manter o preposto disponível durante a execução do contrato por mais de 24 horas	0,5% do valor do contrato

14.2.4.Inexecução Total do Contrato:

CONDUTA	PERCENTUAL DE MULTA
Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à EMBASA, ao funcionamento dos serviços públicos por ela prestados ou ao interesse coletivo. (Art. 179, inciso II do	20% do valor do contrato

RILC)	
Não manter a proposta de preços, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. (Art. 179, inciso V do RILC)	10% do valor do contrato
Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificado. (Art. 179, inciso VII do RILC)	2% do valor do contrato
Apresentar ou prestar declaração ou documento falso durante a execução do contrato. (Art. 179, inciso VIII do RILC)	30% do valor do contrato
Comportar-se de modo inidôneo ou praticar qualquer ato fraudulento ou ilegal, de qualquer natureza, durante a execução do contrato. (Art. 179, inciso X do RILC)	30% do valor do contrato
Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais. (Art. 179, inciso XII do RILC)	30% do valor do contrato
Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados. (Art. 179, inciso XIII do RILC)	20% do valor do contrato
Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público. (Art. 179, inciso XIV do RILC)	30% do valor do contrato
Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos contrários a probidade administrativa. (Art. 179, inciso XV do RILC)	30% do valor do contrato
Comprovadamente, utilizar-se de pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados perante a EMBASA durante a execução do contrato. (Art. 179, inciso XVI do RILC)	30% do valor do contrato
Deixar de executar todo o escopo do contrato, de modo injustificado e sem culpa da EMBASA.	30% do valor do contrato.

15. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE

15.1. A CONTRATADA será expressamente responsabilizada quanto à manutenção do sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informações, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de sanções legais, independentemente da classificação de sigilo conferida pela Embasa a tais documentos, mesmo após a conclusão do vínculo contratual. Será mantido em rigoroso sigilo e confidencialidade das informações, e não divulgará a qualquer terceiro, por quaisquer meios, qualquer

informação, documento, e material produzido a que tiver, ou venha, a ter acesso durante a vigência deste contrato, e em razão do serviço objeto do presente contrato, que não seja conhecida do público em geral.

15.2. A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização da Autoridade Competente da EMBASA, por escrito, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos. Toda a produção intelectual, inovações e de toda e qualquer documentação, dados, relatórios, além de materiais e outros gerados em razão da prestação de serviços é de propriedade da EMBASA.

15.3. O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade sujeitará a Contratada ao pagamento, ou recomposição, de todas as perdas e danos resultantes do descumprimento, bem como a sua responsabilização civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo, nos termos do RILC-EMBASA.

16. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

16.1. Será considerada vencedora a proposta que apresentar a maior taxa de desconto sobre o valor previsto.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Os anexos deste documento são partes integrantes deste documento, como se nele estivessem transcritos. As definições e conceitos aqui contidos, em conjunto com os demais documentos do Edital da Licitação, nortearão a execução do objeto contratado.

17.2. Havendo divergência entre as informações deste documento ou seus anexos e o RILC-EMBASA, prevalecerá a deste último, em qualquer caso. Existindo discrepância entre as disposições específicas do Caderno de Encargos da EMBASA e este documento, e seus anexos, aplicam-se as informações deste último. Todas as disposições do RILC-EMBASA devem ser obedecidas, e podem ser aplicadas em

qualquer etapa da contratação, independentemente de transcrição neste ou noutro anexo do Edital da Licitação.

17.3. Será exigida prova de conceito, com apresentação do sistema, na fase de habilitação técnica, conforme item 7.5. deste Termo de Referência.

17.4. ANEXOS

São anexos deste documento, disponibilizados em meio digital:

- ANEXO 1. Relação de Veículos e Equipamentos da Atual Frota Própria da Superintendência de Operação - Norte (IN);
- ANEXO 2. Raio Máximo para Atendimento por Tipo de Serviço;
- ANEXO 3. Valor Referencial para os serviços de guincho e reboque;
- ANEXO 4. Modelo de Proposta / Orçamento referência;
- ANEXO 5. Código de Conduta e Integridade
- ANEXO 6. Norma de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho para Contratadas
- ANEXO 7. Histórico de orçamento
- ANEXO 8. Mapa de riscos
- ANEXO 9. Memória de Cálculo Preço Referencial
- ANEXO 10. Cronograma
- ANEXO 11. Norma de Dosimetria do processo administrativo sancionatório ordinário.
- ANEXO 12. Composições
- ANEXO 13. Leis Sociais
- ANEXO 14. BDI